

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRUPKA

Odbor organizační a vnitřních věcí

Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1, tel. 417803111, 417851658, 720823441, 725353412

Č. j.: OOVV/Př-320/2025 Wald.

Miroslav Brožek, nar. 23.06.1987

Přítkovská 95/2

417 12 Proboštov

V Krupce, dne 20.01.2026

Předvolání svědka k ústnímu jednání k provedení důkazu svědeckou výpovědí

Podle § 59 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vás tímto, nejméně s pětidenním předstihem, za účelem provedení důkazu svědeckou výpovědí podle § 55 správního řádu, předvoláváme k ústnímu jednání v přestupkové věci obviněného **Kamila Holešovského**, nar. 14.04.1977, který se měl dne 27.11.2025 v 14:30 v Krupce na Komáří vížce ve Ski areálu dopustit přestupku proti majetku podle § 8 odst.1 písm. a) bod 4 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění (*dále jen „zák. o některých přestupcích“*), a to tím, že měl v koupelně rozbít dlaždice.

Jelikož Vaše osobní účast při ústním jednání k provedení úkonu – důkazu svědeckou výpovědí je nutná, **dostavte se dne 12.02.2026 v 09:30 hod.** do budovy Městského úřadu Krupka, Mariánské náměstí čp. 32 (nová budova, zvýšené přízemí vlevo), kancelář č. S116.

Váš občanský průkaz předložte při jednání.

Poučení:

Podle § 55 odst. 1 správního řádu každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.

Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy

- [FO] podle § 2 odst. 2 písm. e) zák. o některých přestupcích se dopustí fyzická osoba tím, že úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení.
- [PO/PFO] podle § 2 odst. 3 písm. e) zák. o některých přestupcích se dopustí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tím, že podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení

Za spáchání tohoto přestupku lze uložit pokutu do 20.000,-- Kč.

Svědék nesmí být vyslýchán:

- o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovávat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn (§ 55 odst. 2 správního řádu)
- jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn (§ 55 odst. 3 správního řádu)

Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

Podle § 59 správního řádu **jste jako předvolaný(á) povinen(a) dostavit se včas na určené místo**; nemůžete-li tak ze závažných důvodů učinit, jste povinen(a) bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.

Za náležitou a odůvodněnou je považována omluva, která je učiněna neodkladně, tedy ihned, jakmile Vám to okolnosti dovolí, v omluvě musí být uveden důvod, který Vám účast na jednání znemožňuje a důvod omluvy musí být doložen, musíte své tvrzení v rámci objektivních možností prokázat.

Pokud se bez náležité omluvy na předvolání nedostavíte, může Vám být podle § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu uložena **pořádková pokuta** až do výše 50.000,- Kč, případně můžete být dle § 60 správního řádu k ústnímu jednání předveden(a) orgány Policie ČR nebo strážníky obecní (městské) policie.

V případě Vašeho nedostavení se bez náležité omluvy Vám podle § 79 odst. 6 správního řádu může být také uložena **povinnost nahradit náklady**, které vznikly správnímu orgánu porušením Vaší povinnosti.

S pozdravem

Lenka Waldhauserová
oprávněná úřední osoba